

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области «Сальский индустриальный техникум»

(ГБПОУ РО «СИТ»)

ПРИКАЗ

29.08.2025г.

№ 88

г. Сальск

Об утверждении локальных актов,
регламентирующих деятельность
по учебной работе в техникуме

С целью приведения в соответствие локальных актов,
регламентирующих деятельность по учебной работе в техникуме

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающимся техникума (*Приложение №1*).
2. Утвердить в новой редакции Положение о порядке применении к обучающимся техникума мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся (*Приложение №2*).
3. Считать утратившим силу ранее действующие Положение о порядке предоставления академического отпуска обучающимся, утвержденное приказом ГБПОУ РО «СИТ» от 25.01.2019г. № 5-а.
4. Считать утратившим силу ранее действующие Положение о порядке применении к обучающимся техникума мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся, утвержденное приказом по ГБПОУ РО «СИТ» от 25.01.2019г. № 5-а.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по учебной работе Якимову Т.В.

Директор

М.Е. Сенченко

Подготовлен
заместителем директора по
учебной работе Якимовой Т.В.

**Положение
о порядке применении к обучающимся техникума мер
дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся**

1. Настоящее положение устанавливает порядок применения к обучающимся техникума мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся.

2. Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 27 марта 2025 г. N 243 «Порядок применения к обучающимся по образовательным программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего образования, образовательным программам среднего профессионального образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам, основным программам профессионального обучения и дополнительным общеобразовательным программам мер дисциплинарного взыскания и снятия их с указанных обучающихся».

3. Меры дисциплинарного взыскания применяются к обучающимся за неисполнение или нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов.

4. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания:

- замечание;
- выговор;
- отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

5. За каждый дисциплинарный проступок может быть применена одна мера дисциплинарного взыскания.

6. При выборе меры дисциплинарного взыскания, должна учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при которых он совершен, предшествующее поведение обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, а также мнение советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, коллегиальных органов техникума.

7. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком.

8. В целях установления факта неисполнения или нарушения устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных локальных нормативных актов до применения мер дисциплинарного взыскания техникум вправе запросить письменные объяснения у

обучающегося (у несовершеннолетнего обучающегося - в присутствии родителя (родителей) (законного (законных представителя (представителей) или направить обучающемуся посредством электронной информационной образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность уведомление о предоставлении письменных объяснений (при наличии)).

Обучающийся представляет письменное объяснение, а также документы, подтверждающие уважительную причину (болезнь или иные обстоятельства) неисполнения (ненадлежащего исполнения) им обязанностей обучающегося (при наличии), в течение трех рабочих дней со дня получения письменного (электронного) уведомления о предоставлении письменных объяснений, по истечении которых составляется акт об отказе обучающегося предоставить объяснения.

9. Отказ или не предоставление обучающимся и или родителем (законным представителем) обучающегося письменного объяснения в установленные в пункте 11 настоящего Порядка сроки не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания.

10. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка и не позднее шести месяцев со дня его совершения, не считая времени отсутствия обучающегося, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, а также времени, необходимого на учет мнения советов обучающихся, представительных органов обучающихся, советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность. Советы обучающихся и (или) представительные органы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся организации, осуществляющей образовательную деятельность, рассматривают в течение семи учебных дней со дня получения проекта приказа о привлечении обучающегося к дисциплинарной ответственности и копий документов и направляют организации, осуществляющей образовательную деятельность, мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, организацией, осуществляющей образовательную деятельность, не учитывается.

11. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из техникума, как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное совершение дисциплинарных проступков. Указанная мера дисциплинарного взыскания применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность, оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также нормальное функционирование организации, осуществляющей образовательную деятельность.

12. Отчисление несовершеннолетнего обучающегося как мера дисциплинарного взыскания не применяется, если сроки ранее примененных

к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания истекли и (или) меры дисциплинарного взыскания сняты.

13. Об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры дисциплинарного взыскания, необходимо незамедлительно проинформировать орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования.

14. Применение к обучающемуся меры дисциплинарного взыскания оформляется приказом директора техникума. Указанный приказ доводится до обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося в течение трех учебных дней со дня его издания, не считая времени отсутствия обучающегося в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Доведение приказа осуществляется либо лично под подпись, либо путем его направления обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося посредством электронной информационной образовательной среды организации, осуществляющей образовательную деятельность (в том числе на электронную почту родителей (законных представителей) обучающегося, корпоративную электронную почту обучающегося). В случае личного ознакомления с приказом отказ обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ознакомиться с приказом под подпись оформляется актом организации.

15. Обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.

16. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений является обязательным для всех участников образовательных отношений в техникуме и подлежит исполнению в сроки, предусмотренные указанным решением.

17. Решение комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений может быть обжаловано в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

18. В случае если в течение года со дня применения меры дисциплинарного взыскания к обучающемуся не будет применена новая мера дисциплинарного взыскания, то он считается не имеющим меры дисциплинарного взыскания.

19. Директор техникума до истечения года со дня применения меры дисциплинарного взыскания имеет право снять ее с обучающегося по решению педагогического совета, просьбе самого обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося, ходатайству советов обучающихся, представительных органов обучающихся или советов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.